III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

3702 *Secretaría General.- Resolución de 19 de octubre de 2026, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se autoriza la formalización del acuerdo alcanzado el 18 de septiembre de 2026 en la Comisión Negociadora del Tercer Convenio Colectivo, relativo a la modificación del Plan de Ordenación del Personal Laboral al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.*

Adoptado por el Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 19 de octubre de 2026, el Acuerdo por el que se autoriza la formalización del acuerdo alcanzado el 18 de septiembre de 2026 en la Comisión Negociadora del Tercer Convenio Colectivo, relativo a la modificación del Plan de Ordenación del Personal Laboral al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y de conformidad con el apartado sexto del citado Acuerdo,

R E S U E L V O:

Disponer la publicación del Acuerdo por el que se autoriza la formalización del acuerdo alcanzado el 18 de septiembre de 2026, en la Comisión Negociadora del Tercer Convenio Colectivo, relativo a la modificación del Plan de Ordenación del Personal Laboral al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que figura como anexo.

Canarias, a 19 de octubre de 2026.- El Secretario General, Ceferino José Marrero Fariña.

ANEXO

El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 19 de octubre de 2026, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

13.- PROPUESTA DE ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO ALCANZADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026 EN LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL TERCER CONVENIO COLECTIVO, RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD).

En fecha 13 de abril de 2026, se aprobó, mediante Acuerdo del Gobierno de Canarias, el Plan de Ordenación del Personal Laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con lo previsto en el artículo 69 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

El Plan de Ordenación de Personal Laboral fue fruto del proceso de negociación colectiva llevada a cabo por la Administración en el ámbito de la Comisión Negociadora del Tercer Convenio Colectivo de Personal Laboral, previa constitución de una Mesa Técnica Administración-Sindicatos representantes en el ámbito del personal laboral, con el ánimo de favorecer un consenso entre ambas partes respecto a su contenido.

Con posterioridad a su firma se ha puesto de manifiesto la procedencia de su modificación puntual en cuanto a la composición de la Comisión de Seguimiento y la de los Grupos de Trabajo a fin de garantizar el ejercicio de los derechos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, máxime teniendo en cuenta que las propuestas de actuación que dimanen de los citados Grupos de Trabajo y de la Comisión de Seguimiento deberán ser a su vez sometidas a la preceptiva negociación en el ámbito correspondiente donde operan igualmente los mencionados artículos.

En la sesión del día 18 de septiembre de 2026, en el seno de la Comisión Negociadora del Tercer Convenio Colectivo, se alcanzó un acuerdo de modificación del citado Plan de Ordenación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, corresponde al Gobierno de Canarias la dirección de la política de personal y, en particular, el Gobierno de Canarias es competente para dar validez y eficacia a los acuerdos alcanzados, mediante su aprobación expresa y formal, y establecer las condiciones de empleo para los casos en que no se alcance el acuerdo en la negociación.

Conforme a su artículo 6, a la persona titular de la Consejería con competencia en materia de empleo público, le corresponde proponer al Gobierno la aprobación de los acuerdos, tanto normativos como ejecutivos, que este haya de adoptar en materia de personal.

Visto el certificado de la sesión de la Comisión Negociadora del Tercer Convenio Colectivo celebrada el día 18 de septiembre de 2026.

Visto informe-propuesta de la Dirección General de la Función Pública.

Visto informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno.

El Gobierno, tras deliberar y a propuesta de la Consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, acuerda:

Primero.- Autorización.

Se autoriza la formalización del acuerdo alcanzado el 18 de septiembre de 2026 en la Comisión Negociadora del Tercer Convenio Colectivo, relativo a la modificación del Plan de Ordenación del Personal Laboral al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los términos del anexo del presente Acuerdo.

Segundo.- Formalización.

La autorización del acuerdo a que se refiere el apartado primero se formalizará mediante la suscripción de un acta entre la persona titular de la Dirección General de la Función Pública y cada una de las organizaciones sindicales representadas en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo, debiendo constar en todo caso la firma de la presidencia y de la secretaría del Comité Intercentros.

Tercero.- Inscripción y depósito.

La Dirección General de la Función Pública llevará a cabo las actuaciones administrativas pertinentes ante la Dirección General de Trabajo a los efectos de proceder a la inscripción del acuerdo autorizado y formalizado, así como su depósito.

Cuarto.- Conservación de actuaciones.

Se conservan íntegramente las actuaciones de deliberación y análisis llevadas a cabo por la Comisión de Seguimiento y por los Grupos de Trabajo que se hayan realizado con anterioridad al presente acuerdo de modificación.

Quinto.- Aplicación.

La modificación operada a través del presente Acuerdo se aplicará con efectos desde el día 18 de septiembre de 2026.

Sexto.- Publicación y difusión.

El presente Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de Canarias.

Asimismo, se difundirá en el portal web de personal de la Dirección General de la Función Pública.

ANEXO

Único.- Modificación de la cláusula octava, en sus apartados 1, 2 y 3.

Se modifica la cláusula octava en sus apartados 1, 2 y 3, con la siguiente redacción:

“1. Se establece una Comisión paritaria de Seguimiento del presente Plan de Ordenación cuya finalidad será la de velar por su seguimiento y desarrollo.

2. Por parte de las organizaciones sindicales, formarán parte de esta Comisión un número de miembros equivalente al de organizaciones sindicales presentes en el Comité Intercentros y un miembro por cada organización sindical que, no estando presente en el citado órgano de representación, cumpla con los requisitos de los artículos 6 o 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

3. Por parte de la Administración, formarán parte de esta Comisión hasta un número máximo de representantes equivalente al número de miembros de la representación sindical, de los cuales, en todo caso, estarán las personas titulares de la Dirección General de la Función Pública y de Planificación y Presupuesto, así como cuatro representantes adicionales".